

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3415/2536

บริษัท เจน จรัสเคมีคอลส์พพ ลาย
จำกัด

โจทก์

บริษัท โฟโต้เทคเคมีคอล จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 350

เมื่อกิจการของบริษัทจำเลยที่ 1 ประสบการขาดทุน จำต้องเลิกกิจการ และคืนอาคารห้องเช่าแก่เจ้าของ การขนสินค้าที่ยังมิได้ส่งมอบให้ลูกค้าไปเก็บไว้บ้านจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 1 ย่อมเป็นการกระทำที่มีเหตุผลเมื่อไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่ไม่สุจริตแจ้งชัดอื่นใด การขนสินค้าของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงมิได้เป็นการขนโดยเจตนามิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้มิให้ได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระโจทก์อยู่อย่างใด การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่เป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350, 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 และที่ 4

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกค้าของ
โจทก์ สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ไปจัดจำหน่าย ต่อมาจำเลยที่ 1 ดำเนินกิจการขาดทุน จึง
ได้เลิกกิจการและขนสินค้าที่ยังมิได้ส่งให้ลูกค้าไปไว้ที่บ้านจำเลยที่ 2 ปัญหาที่ว่า
การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นการกระทำเพื่อมิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของ
จำเลยที่ 1 ได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระโจทก์โดยรู้ย่อว่าโจทก์ได้ใช้
หรือจะใช้สิทธิทางศาลให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ที่ค้างหรือไม่ ปัญหานี้นายประเสริฐ เจน
จรัสสกุลกรรมการผู้รับมอบอำนาจโจทก์ และนายพงษ์อินทร์ โพธิมาศ พยานโจทก์
ต่างเบิกความเชื่อสมข้อเท็จจริงที่จำเลยทั้งสองนำสืบต่อสู่ว่ากิจการของจำเลยที่ 1
ประสบการขาดทุน ไม่มีเงินชำระค่าสินค้าให้โจทก์ จำเลยที่ 1 เคยเสนอขายกิจการ
ให้โจทก์ แต่โจทก์เห็นว่าราคาที่จำเลยที่ 1 เสนอขายสูงเกินไป จึงไม่ตกลงซื้อซื้อต่อสู่
ของจำเลยทั้งสองที่ว่ากิจการจำเลยที่ 1 ขาดทุน จำต้องเลิกกิจการ คินอาคารห้องเช่า
แก่เจ้าของ และขนสินค้าที่ยังมิได้ส่งมอบให้ลูกค้าไปเก็บไว้บ้านจำเลยที่ 2 จึงมีน้ำ
หนักรับฟังได้ ดังนั้นการขนสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปเก็บบ้านจำเลยที่ 2 ย่อมเป็นการ
กระทำที่มีเหตุผล เมื่อไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่ไม่สุจริตแจ้งชัดอื่นใด การขนสินค้าของ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงมิได้เป็นการชนโดยเจตนามิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้มิให้ได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระโจทก์อยู่แต่อย่างใด ที่โจทก์ฎีกาโต้แย้งว่าการชนสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปเก็บรักษาไว้บ้านจำเลยที่ 2 เพื่อมิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>